



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין**  
**אושרת ארפי מוראי**

**התובע:**

**דיין אביעד, עו"ד**  
הנגר 24, הוד השרון  
טל': 052-8568545 פקס: 09-7655650

**נגד**

**הנתבעות:**

1. **יקותיאל ביזניס סנטר מסחר (2014) בע"מ**
  2. **כלל חברה לביטוח בע"מ**
  3. **סטופ מרקט בע"מ**
- באמצעות ב"כ: עוה"ד בעז בן צור, כרמל בן צור ואסנת גולדשמידט-שרייר  
הארבעה 28, מגדלי הארבעה מגדל צפוני, תל אביב - יפו  
טל': 03-7155000 פקס: 03-7155001

## **פסק דין**

1. תביעה למתן צווי עשה וצווי מניעה, המורים לנתבעות לבצע או להימנע מלבצע שורה של פעולות הקשורות בפריקה וטעינה של סחורה בשטחי הבית המשותף ומחוצה לו, לרבות בתנועת משאיות וכלי רכב המשמשים להעמסת סחורה והובלתה, הגורמים למפגעי תעבורה, בטיחות ורעש במתחם הבית המשותף. עוד עתר התובע למתן צו עשה המורה לנתבעות 1-2 לפנות אשפה אורגנית של המסעדות שבקומת המסחר למתקן אחר ונפרד מחדר האשפה המשמש את בניין המשרדים.

### **העובדות וההליכים**

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף, המשמש מרכז מסחרי ובניין משרדים, המצוי ברחוב הנגר 24 באזור התעשייה הוד השרון (ידוע גם כפרויקט "ביזנס סנטר") והרשום בפנקס הזכויות חלקות 412, 413 ו-414 בגוש 6574 (להלן - "הבית המשותף"). שטחו של הבית המשותף הוא כ-26,000 מ"ר, והבנוי בו כולל



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7 קומות משרדים בשטח של כ-11,000 מ"ר וקומת מסחר בשטח של כ-5,000 מ"ר. עוד בבית המשותף, חניון עילי המצוי בקומה הראשונה והמשמש את יחידות המשרדים, וכן חניון תת קרקעי וחניון בקומת הקרקע המשמשים את המבקרים בבית המשותף ואת קומת המסחר. אכלוס הבית המשותף החל בראשית שנת 2017, לאחר שבשלהי שנת 2016 ניתן לבית המשותף טופס אישור אכלוס (טופס 4).

3. התובע, עורך הדין אביעד דיין (להלן - "התובע"), הוא הבעלים של יחידה המשמשת משרד, המצויה בקומה הרביעית של בניין המשרדים בבית המשותף, ומנהל משם את עסקו. הנתבעות 1-2, חברת יקוטיאל ביזנס סנטר מסחר (2014) בע"מ, וחברת כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן - "הנתבעות 1-2"), הן הבעלים במשותף של שטחי המסחר בקומת המסחר בבית המשותף, הכוללים סופרמרקט (מַרְפּוֹל) ומסעדות. הנתבעת 1, חברת סטופ מרקט בע"מ (להלן - "הנתבעת 3"), היא חברה המפעילה את הסופרמרקט שבקומת המסחר (סופרמרקט "סטופ מרקט").

4. בכתב התביעה עתר התובע למתן צווי מניעה וצווי עשה, המורים לנתבעות "להימנע מעשיית שימוש בשטחים ציבוריים, שטחים משותפים ושטחים שבשימוש של דיירים אחרים לצרכי פריקת סחורה ואחסונה, ולהשתמש בשטחים הפרטיים שלהם לצורך כך, באופן שלא יוצר לשכנים מטרדי רעש, תעבורה וביטחות, וכן לדאוג לפינוי פסולת באופן שאינו יוצר מטרדי ריח" (רישא כתב התביעה). פירוט 14 הצווים הספציפיים המבוקשים הובא בסיפא כתב התביעה. בפרטו העובדות העומדות בבסיס התביעה, טען התובע כי הבית המשותף הוא מבנה חדש לגמרי, אשר אוכלס בסמוך לפני הגשת התביעה. חרף עמדות חניה תפעוליות המיועדות לפריקה וטעינה, אשר בהתאם להיתר הבניה הוקצו לסופרמרקט, מתבצעת פריקה וטעינה של סחורה המגיעה לסופרמרקט בשטחי הרכוש המשותף וברחוב סמוך, משהסבה הנתבעת 3 עמדות הפריקה והטעינה למחסנים. התובע הוסיף וטען, כי במהלך פריקה וטעינה כאמור ברכוש המשותף, הנעשית כדבר שבשגרה, נחסם כביש פנימי המשמש גישה לחניון עילי המצוי בקומה הראשונה בבניין המשרדים (להלן - "כביש הגישה"). בתוך כך, מוצא עצמו התובע, כמו גם יתר דיירי בניין המשרדים, נאלצים לפלס דרכם בין משאיות, מלגזות, אנשים וסחורה, באופן העולה כדי סכנה בטיחותית של ממש, ולא



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאחר שנאלצו להמתין דקות ארוכות לפינוי כביש הגישה לחניון העילי. לצד זאת, עולה השימוש כאמור ברכוש המשותף כדי מפגע רעש קשה בשל צפצופים בלתי פוסקים ואף צעקות ומריבות הנשמעות ברחבי הבית המשותף. פניות התובע למשטרת ישראל כמו גם לעיריית הוד השרון ולפיקוח העירוני העלו חרס. התובע הוסיף וטען, כי מסעדות הפועלות בקומת המסחר אינן מפנות אשפה (פסולת) אורגנית במתקן ייעודי אלא בדחסנית אשפה המשותפת ליחידות המסחר ולמשרדים, וגורמות בשל כך למפגע ריח ותברואה חמור. לפיכך, עתר התובע למתן צווים המסדירים פעילות פריקה וטעינה של סחורה הנעשית על ידי הנתבעות ומי מטעמן, לרבות בקרה ותזמון של כניסת משאיות ושימושן בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף ובכלל זאת בכביש הגישה. כמו כן, עתר התובע למתן צו עשה המורה לנתבעות 1-2 לפנות אשפה אורגנית של המסעדות שבקומת המסחר למתקן אחר ונפרד מחדר האשפה המשמש את בניין המשרדים.

5. בכתב ההגנה טענו הנתבעות כי דין התביעה להידחות, הן מטעמי סף הן לגופם של דברים. תביעה זו, השלישית במספר מטעם התובע בתוך פרק זמן קצר בעניינו של פרויקט "ביזנס סנטר", הוגשה בהעדר עילה בדין כעולה ממקרא כתב התביעה. פריקה וטעינה של סחורה המגיעה לסופרמרקט, אשר הקמתו היתה ידועה וצפויה, נעשות בעמדות חניה תפעוליות ייעודיות, בצורה סבירה ומקובלת ובהתאם להיתר הבניה שניתן לבית המשותף. יתרה מזאת, התביעה הוגשה בחלוף כמעט כשנה ממועד פתיחת הסופרמרקט, עת אין חולק כי התשתית העובדתית המגוללת בכתב התביעה, האופיינית לפתיחת עסק חדש מסוג סופרמרקט, אינה רלוונטית במועד הגשתה. בבחינת סעד מן היושר, אשר אין ליתן בידי התובע שנקט שיהוי ניכר ולא פעל למיצוי זכויותיו בתוך זמן סביר. אף לגופם של דברים, טענו הנתבעות כי דין התביעה להידחות. הבית המשותף מצוי באזור תעשייה ומסחר, אשר מטבעו מתאפיין בתנועה ערה של משאיות וכלי רכב כבדים. התובע רכש הנכס בבית המשותף, הכולל כאמור קומת מסחר שבה סופרמרקט, ביודעו כי תנועת משאיות תהא חלק משגרת פעילות בית זה. כך גם הימצא חמש עמדות חניה תפעוליות ייעודיות לפריקה ולטעינה של סחורה בצדי כביש הגישה. הנתבעות הכחישו הסבת עמדות החניה למחסנים, בציינן כי מאחורי עמדות החניה עומדים לרשות הסופרמרקט מחסנים, וכי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תריס חשמלי שבגג עמדות החניה, הנסגר בתום שעות הפעילות, הותקן אך כדי למנוע גניבה של סחורה וציוד. מכל מקום, פריקה וטעינה מתבצעת בעמדות החניה התפעוליות המשמשות את הנתבעת 3 בלבד. עוד כנטען, הנהלת הסופרמרקט החליטה להציב מיוזמתה ועל חשבונה סדרן בכביש הגישה, המפקח והמנטר תנועת המשאיות במתחם. בתוך כך, ואף זאת למעלה מן הצורך, פועלות הנתבעות מול עיריית הוד השרון לקידום הסדרי תנועה בדרכים המובילות לבית המשותף וממנו החוצה. אשר לטענה בדבר מפגע ריח ותברואה, טענו הנתבעות כי אשפה אורגנית מושלכת לדחסנית אשפה ייעודית הקיימת בבית המשותף, בהתאם להיתר הבניה. טרוניית התובע בעניין זה, המובאת לידיעת הנתבעות לראשונה בכתב התביעה, עליו להפנות לעיריית הוד השרון האמונה על מועדי פינוי האשפה בבית המשותף ותדירותו.

6. בסמוך לפני הגשת התביעה, הגיש התובע "בקשה דחופה לצו מניעה" (כך לשון הבקשה). בהחלטת כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, מיום 7.11.2017, נדחתה הבקשה, בשל זהות הסעדים המבוקשים בבקשה ובהליך העיקרי.

7. ביום 10.12.2017 התקיימה ישיבה קדם משפט לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב. בגמר הדיון, לאחר שנשמעו טענות הצדדים, הורתה המפקחת על רישום מקרקעין מועד לביקור בבית המשותף, אשר התקיים ביום 24.12.2017.

8. בהחלטה מיום 26.12.2017 הורתה כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, כי לאחר שנצפה הבית המשותף ולנוכח טענות התובע במסמך "עיקרי דברים" שהוגש על ידו במועד זה, יגישו הנתבעות סיכום טענותיהן, לאחריהם יוגשו סיכומי תשובה מטעם התובע, לצורך מתן פסק דין.

9. לנוכח תגובת הנתבעות, ובהתאם להחלטה מיום 21.1.2018, הודיעו הנתבעות כי אין צורך בהליך הבאת ראיות וכי הן נותנות הסכמתן להכרעה במחלוקת מושא התביעה על סמך מלוא המסמכים הקיימים בתיק. התובע עמד על הצורך בהבאת ראיות ובשמיעתן.

10. בהחלטה מיום 8.2.2018 הורתה כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד ישיבה לשמיעת הראיות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית. מטעם התובע הוגשו תצהירי עדות ראשית של התובע בעצמו, של אריאל סדרה, מנהל חברה העוסקת באדריכלות נוף, וכן של ספיר דב, תמיר לוי, דניאל אונגר, ירדן נוי, תומר חן ויניב לזרוביץ, בעלים בנפרד של משרדים בבניין המשרדים בבית המשותף. מטעם הנתבעות הוגשו תצהירי עדות ראשית של מעוז יקותיאל, יזם הפרויקט, ושל יוסי משיח, הבעלים של הנתבעת 3.
  12. לאחר הגשת תצהירי עדותו הראשית, עתר התובע לזמן למועד שנקבע לשמיעת הראיות ארבעה עדים נוספים: גיא יואל דרשר ומרק סקודוביץ', מנהלי הבית המשותף לשעבר; יועץ תנועה מטעם חברת מהנדסים לתכנון ופיקוח בע"מ (ECDS), אשר תכניותיה צורפו לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעות; ורוני לוי, יועץ סביבה מחברת פיתוח סביבה וקיימות בע"מ (ESD), אשר מכתב מטעמו צורף לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעות. הנתבעות התנגדו לבקשה. בתוך כך, טענו כי ככל שיותר זימון עדים כמבוקש, עותרות הן לזימון עדים מטעמן: רמי ראובני, יועץ תנועה של עיריית הוד השרון (לשעבר), ויגאל שמעון, יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיריית הוד השרון (לשעבר). בהחלטה מיום 4.9.2018 התירה כבוד המפקח על רישום מקרקעין, טלי להב, זימון העדים כמבוקש.
  13. בין לבין, נקבע מועד לשמיעת הראיות ליום 4.3.2019, לאחר שמועדים קודמים לשמיעת הראיות נדחו.
  14. התביעה עברה לטיפול בשלהי חודש פברואר 2019.
  15. ביום 4.3.2019 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. בפתחה ביקשתי לעמוד עם התובע על הצורך בסעדים המבוקשים בתביעה, לנוכח חלוף הזמן והשינוי שחל בנסיבות העניין משאוכלס הבית המשותף על מרבית יחידותיו, לרבות השלמת פתיחת הסופרמרקט ומעבר לשגרת פעילות. התובע עמד על בירור התביעה על מלוא סעדיה.
- לנוכח היקף היריעה הראייתית שביקש התובע להביא באמצעות מספר לא מבוטל של עדים מטעמו, הוקדשה הישיבה שנקבעה ליום 4.3.2020 לשמיעת ראיותיו. לישיבה זו התייצבו המצהירים מטעם התובע: ספיר דב, דניאל אונגר, ירדן נוי ויניב



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

מס' תיק: 6/472/2017

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לזרוביץ, אשר נחקרו על תצהיריהם. אף התובע נחקר על תצהירו, וכך גם שני עדים שהותר זימונם לעדות תחת הגשת תצהירי עדות ראשית, יעל ברוך יושע, מהנדסת תנועה וכבישים, שותפה בחברת מהנדסים לתכנון ופיקוח בע"מ (ECDS), ורוני לוי, מהנדס סביבה בחברת פיתוח סביבה וקיימות בע"מ (ESD).

16. ביום 28.3.2019 התקיימה ישיבה נוספת לשמיעת הראיות, במסגרתה נשמעו עדי הנתבעות. בישיבה זו נחקרו המצהירים מטעם הנתבעות: מעוז יקותיאל ויוסי משיח, וכן נשמעה עדותו של יגאל שמעון, יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיריית הוד השרון. בגמר הדיון הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

17. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם בכתב. לאחר עיון בהם ולנוכח שינוי הנסיבות שממועד אכלוס הבית המשותף, עבור מועד הגשת התביעה ועד למועד הגשת סיכום טענות הצדדים, הורתי מועד לביקור בבית המשותף, על מנת שאתרשם באופן בלתי אמצעי דבר הפעילות הנטענת בכתב התביעה.

18. ביקור בבית המשותף התקיים ביום 5.12.2019 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. הביקור התקיים ביום חמישי בשעות הבוקר, מועד המתאפיין בפעילות ערה של הסופרמרקט הממוקם בקומת המסחר ובתנועת משאיות אליו וממנו לצורכי פריקה וטעינה של סחורה. במסגרת הביקור, לאחר שצפיתי בתנועת כלי הרכב הנכנסים למתחם הבית המשותף והיוצאים ממנו, לרבות משאיות לצורכי פריקה וטעינה של סחורה, בשביל הגישה, בעמדות החניה התפעלויות לפריקה וטעינה ובחדר האשפה, הבאתי בפני הצדדים עיקרי מתווה לסיום ההליך בפשרה. בהסכמת הצדדים, הורתי מועד לישיבה נוספת שתתקיים לפניי לקדם סיום התביעה על פי מתווה פשרה מפורט לאמור.

19. ביום 16.1.2020 התקיימה לפניי ישיבה, במסגרתה הבאתי לפני הצדדים מתווה מפורט לסיום המחלוקת בפשרה, בשים לב לסעדים המבוקשים בכתב התביעה. הצדדים שטחו טענותיהם בקשר עם פרטי מתווה הפשרה, בניסיון לגבש מתווה מוסכם לסיום המחלוקת. ברם, התובע עמד על מתן פסק דין בתביעה.

20. אפנה, אפוא, לדיון במחלוקות מושא התביעה שלפניי. אך תחילה, עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם בכתב.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות הצדדים

21. לטענת התובע, דין התביעה להתקבל. כנטען, בעמדות החניה התפעוליות המיועדות לפריקה ולטעינה, הצמודות לסופרמרקט על פי היתר הבניה, נבנו מחסנים, קירות ושערים המגבילים האפשרות לביצוע פעילות פריקה וטעינה בהן, לרבות אפשרות כניסת משאיות לתוכן. בתוך כך, נעשה שימוש בשטחים המשותפים ובכביש הגישה לצורכי פריקת סחורה והצבתה שם. אמנם, סדרן שהציב הסופרמרקט בשער הכניסה לכביש הגישה, לאחר הגשת התביעה, סייע בהכוונת תנועת המשאיות הנכנסות למתחם והיוצאות ממנו, ובמשותף עם מנהל מחסן מטעם הסופרמרקט, הביאו ל"שיפור משמעותי בהקפדה של הסופרמרקט על אי חסימת כביש הגישה". ברם, הסדרן סיים עבודתו ולא נמצא לו מחליף. בשל כך, נגרמות בעיות תנועה קשות ברחוב המוביל לבית המשותף, לרבות בשל חסימת נתיב התנועה המוביל לכניסה לכביש הגישה בבית המשותף וממנו לחניון העילי המשמש את בעלי המשרדים. התובע שב וטען למפגעי בטיחות ורעש הנגרמים בשל פעילות הפריקה והטעינה של משאיות המגיעות לסופרמרקט, שלא בעמדות החניה התפעוליות המיועדות לכך. לצד זאת, עמד התובע על טענתו בדבר מפגעי ריח ותברואה קשים בשל פינוי פסולת אורגנית של המסעדות שבקומת המסחר, המצויה בבעלות הנתבעות 1-2, ל"מתקנים שאינם מתאימים".

22. לפיכך, עתר התובע בכתב סיכומיו למתן צווים כמבוקש בכתב התביעה, המורים לנתבעות כדלקמן: להרוס מחסנים ושערים שהותקנו בעמדות החניה התפעוליות המיועדות לפריקה ולטעינה של סחורה הצמודות לסופרמרקט ולהימנע מאחסון סחורה וארגזים ריקים בעמדות אלה; לפרוק סחורה רק בעמדות החניה התפעוליות לפריקה ולטעינה הצמודות לסופר, ולא בשטחים המשותפים בבית המשותף, בכביש הגישה וברחוב; להימנע מעשיית שימוש בשטחים המשותפים באזור כביש הגישה, למעט שימוש של מעבר; לתזמן המשאיות המגיעות לפרוק סחורה כך שלא תימצא משאית הממתינה בפתח כביש הגישה או ברחוב אם אין עמדת חניה לפריקה וטעינה פנויה; לא להכניס למתחם משאיות בגודל שאינו מתאים לעמדת החניה התפעולית,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דהיינו משאית שאורכה מעל 9 מטר; לא להתיר נסיעה בהילוך אחורי (רוורס) של המשאיות, אלא לצורכי תמרוני חניה; להימנע מנסיעה של מלגזות ועגלות משא בנתיבי הנסיעה בבית המשותף; להימנע מהצבת סחורה וציוד בשטחים המשותפים; לפנות אשפה אורגנית של המסעדות שבקומת המסחר למתקן אחר ונפרד מחדר האשפה המשמש את בניין המשרדים.

בכתב הסיכומים זנח התובע סעדים שהתבקשו בכתב התביעה, למתן צווים המורים לנתבעות להציג דרישות יועץ תעבורה שליווה בניית הבית המשותף, תכנית התעבורה ויישומה; וכן לפנות הסופרמרקט ככל שהנתבעות אינן מסוגלות ליישם מלוא הדרישות דלעיל. עם זאת, עתר התובע בסיכומיו לסעדים שלא בא זכרם בכתב התביעה, למתן צווים המורים לנתבעות כדלקמן: שלא לפרוק סחורה שמיועדת למחסן של הסופרמרקט מעמדות הפריקה והטעינה הכלליות שאינן צמודות לסופר, הקיימות בבית המשותף; לשמור על הניקיון בחדר האשפה ובדרך המובילה אליו; למחוק סימון על כביש הגישה ולהשיב "שטחים ציבוריים שקשורים לשביל וסופחו לנתבעים בין בבניה פיסית ובין בסימונים".

23. לטענת הנתבעות, דין התביעה להידחות. אין חולק, כי פתיחת הסופרמרקט לוותה בתקופת התארגנות שבה הובאה סחורה רבה למקום לשם צבירת מלאי, בד בבד עם אכלוס המשרדים בבית המשותף. בשל אלה, משאיות רבות פקדו סביבת הבית המשותף, בבחינת עומס אשר "גבה מחיר מסוים". ברם, מדובר היה בתקופה זמנית אשר לאחריה, אף לשיטת התובע ועדיו, חל שיפור ניכר וכיום פריקה וטעינה של סחורה במתחם הבית המשותף נעשית ללא דופי. לדידך, התובע עמד על תביעתו אך בשל "מסע צלב אישי" שמנהל התובע נגד הנתבעת 1, מטעמיו. מכל מקום, כך כנטען, פועלות הנתבעות על פי כל דין. התובע לא הוכיח חובה בדין של הנתבעות כלפיו ואחריותן לסילוק המטרדים הנטענים, המוכחים על ידי הנתבעות. בכל הנוגע לתנועת המשאיות, על התובע להפנות טענותיו לחברת הניהול המתחזקת הבית המשותף ביחס לפעילות במתחם הבית המשותף, ולעיריית הוד השרון ביחס לפעילות ברחובות הסמוכים לבית המשותף, לרבות קביעת הסדרי תנועה. זאת, בשים לב כי הסעדים המבוקשים כלל אינם בשליטת הנתבעות, משאינן בעלות סמכות אכיפה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כלפי באי המתחם, לרבות נהגי משאיות, ומשאין בסמכותן להורות למי שעומד ופורק סחורה ברחוב הראשי או במתחם הבית המשותף לנסוע או להחנות רכבו באופן כזה או אחר, וממילא לפקח על פעילות זו.

24. לגופם של דברים, טענו הנתבעות כי פריקה וטעינה של סחורה במתחם הבית המשותף היא פעילות צפויה, הידועה לתובע טרם רכישת המשרד בבית המשותף, המתבצעת על פי היתר. חמש עמדות החניה התפעוליות לפריקה וטעינה של סחורה מצויות בסמוך לאחר הכניסה למתחם, בצדו של כביש הגישה המוביל בהמשכו לחניון העילי, בהתאם להיתר הבניה וכמתוכנן. שלוש מתוך עמדות חניה אלה צמודות לסופרמרקט ושתיים נוספות משמשות את כל קומת המסחר, לרבות הסופרמרקט ככל שנדרש. התובע לא הוכיח קיומו של מפגע רעש, בשים לב למיקומו של הבית המשותף, באזור תעשייה המתאפיין בתנועה ערה יחסית של משאיות וכלי רכב כבדים. עוד כנטען, אין חולק כי הנהלת הסופרמרקט הציבה, מיוזמתה, סדרן בכביש הגישה, המפקח על כניסה ויציאה של משאיות למתחם, תפקיד המבוצע היום על ידי מנהל המחסן. אשר לטענות התובע בדבר מפגעי ריח ותברואה, טענו הנתבעות כי לא עלה בידי התובע להוכיח העובדות הנטענות בכתב התביעה. האשפה האורגנית שמקורה במסעדות הפועלות בקומת המסחר, שאינן בבעלות הנתבעות 1-2, מושלכת לדחסני אשפה ייעודיים בבית המשותף, בהתאם להיתר הבניה. הדחסניות מצוידות במזגן, במכשיר מנטרל ריחות ועומדות בכל התקנים הרלוונטיים. מכל מקום, בעלי המסעדות הן בעלות הדין הרלוונטיות במחלוקת זו, אך התובע משיקוליו בחר שלא להגיש נגדם התביעה. טענות התובע בעניין זה מקומן מול חברת הניהול האמונה על החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף ועיריית הוד השרון לעניין תכיפות פינוי האשפה ומועדיו.

25. בהתייחס לטענות עובדתיות חדשות ולסעדים חדשים שבאו בכתב הסיכומים מטעם התובע, אשר לא בא זכרם בכתב התביעה, עתרו הנתבעות לסילוקם על הסף מחמת הרחבת חזית אסורה, משלא ניתנה הסכמת הנתבעות לחריגה זו מגדרי המחלוקות מושא כתבי טענות הצדדים.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

מס' תיק: 6/472/2017

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**דיון והכרעה**

26. בכתב התביעה עתר התובע למתן צווי עשה וצווי מניעה, המורים לנתבעות לבצע או להימנע מלבצע שורה של פעולות הקשורות בפריקה וטעינה של סחורה בשטחי הבית המשותף ומחוצה לו, לרבות בתנועת משאיות וכלי רכב המשמשים להעמסת סחורה והובלתה, הגורמים למפגעי תעבורה, בטיחות ורעש במתחם הבית המשותף. עוד עתר התובע למתן צו עשה המורה לנתבעות 1-2 לפנות אשפה אורגנית של המסעדות שבקומת המסחר למתקן אחר ונפרד מחדר האשפה המשמש את בניין המשרדים. אדון בסעדים אלה כסדרם.

**פריקה וטעינה של סחורה בבית המשותף**

27. אין חולק כי בקומת המסחר בבית המשותף, אשר מלוא שטחיה הם בבעלות הנתבעות 1-2, מפעילה הנתבעת 3 סופרמרקט. עוד אין חולק, כי בהתאם לתשריט היתר הבניה שניתן לבית המשותף ביום 8.11.2015 (נספח 5 לתצהיר עדותו הראשית של מעוז יקותיאל), נבנו בחלקו הצפוני של הבית המשותף חמש עמדות חניה תפעוליות המיועדות לפריקה וטעינה של סחורה (להלן - "עמדות הפריקה והטעינה"). ביחס לשלוש עמדות הפריקה והטעינה צוין במפורש בתשריט היתר הבניה כי הן לשימוש הסופרמרקט ("פריקה וטעינה סופר"). הכניסה לעמדות הפריקה והטעינה מצויה בחלקו הצפוני של הבית המשותף ונעשית מכביש ראשי ברחוב הנגר, המצוי בצדו המערבי של הבית המשותף. כניסה זו מסומנת בתשריט היתר הבניה "כניסה לחניון מנויים ולחניה תפעולית" (להלן - "הכניסה"). בפתחה של כניסה זו מחסום חשמלי מסוג זרוע, המוביל לכביש הגישה, כמצוין בתשריט היתר הבניה. מצדו הימני (בחלקו הדרומי) של כביש הגישה מצויות בסמיכות עמדות הפריקה והטעינה, והמשכו של כביש זה מוביל לפְּכָש עליה לחניון עילי המצוי בקומה הראשונה בבנין המשרדים (מסומן בתשריט היתר הבניה "רמפה עליה לחניה עילית"). עוד אין חולק, כי הבית המשותף נבנה בהתאם להיתר הבניה (עדות יגאל שמעון, לשעבר יושב ראש



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיריית הוד השרון, פרוטוקול דיון מיום 28.3.2019,  
עמוד 2 שורות 4-6).

28. לטענת התובע, פעילות פריקה וטעינה של סחורה המגיעה לסופרמרקט גורמת לשיבושי תנועה קשים, בשל תנועת משאיות וכלי רכב המשמשים להעמסת סחורה והובלתה, תוך חסימת הכניסה וכביש הגישה עצמו - שטחי הרכוש המשותף - ופריקת סחורה שלא בעמדות הפריקה והטעינה. עוד גורמת פעילות זו למפגעי רעש ובטיחות בשל אופן כניסת המשאיות למתחם הבית המשותף והעדר תזמון הגעתן.

29. בהתייחס לשימוש ברכוש משותף בבית משותף, מורנו ההלכה הפסוקה כי כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף יהא כל שימוש העונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף, המאפשר קיום בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. משמעו "עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד (4) 737, 741-740 (1983)). בתוך כך, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף, ובכלל זאת מאפייניו של הבית המשותף, ייחודו, צביונו וייעודו (כדוגמת: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מתייבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו גם: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, פורסם ב"נבו" (10.1.2017); מ' דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 705-707).

יפים בהקשר זה דבריו של כבוד השופט (כתוארו דאז) מ' חשין, בפסק הדין שניתן ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994), בקבעו לאמור:



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בית משותף יוצר מעין חיים בצוותא של בעלי הדירות - חיים קומונאליים - והקניין שיש לכל בעל דירה לעצמו כפוף לא אך להגבלות אלו ואחרות שבעל קניין 'קלאסי' כפוף להן (כגון מטרדים), אלא להגבלות נוספות. כך בקניין בדירות ובוודאי כך ברכוש המשותף. נלמד מכאן, כי הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דיברנו בלשון של ויתור, אך לאמיתם של דברים הוויתור מובנה הוא אל תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין."

30. פעילות פריקה וטעינה של סחורה בשטחי בית משותף, המשמש כולו או חלקו למסחר, כרוכה מניה וביה בפעילות יחידות המסחר המצויות בבית, כדוגמת סופרמרקט הפועל בבית משותף. פעילות זו כוללת הגעה של משאיות וכלי רכב מסחריים לצורכי פריקה וטעינה של סחורה (מלאי), כמו גם תנועת מלגזות ועגלות משא לצורכי שינוע הסחורה, ככל שנדרש כנגזרת של היקפי הפעילות המסחרית בבית המשותף. פעילות פריקה וטעינה של סחורה כאמור תהא בגדר שימוש רגיל וסביר, ככל שלא תימנע שימוש של בעלי דירות ונכסים אחרים בבית המשותף ברכוש המשותף בבית, ולא תעלה כדי פגיעה ברכוש המשותף. בתוך כך, תמרון משאית בכניסה לעמדת פריקה וטעינה ייעודית וביציאה ממנה הגורם להמתנה קצרת זמן של תנועת כלי רכב לתחומי הבית המשותף או ביציאה ממנו הוא בגדר שימוש רגיל וסביר. עם זאת, פריקה וטעינה של סחורה שלא בעמדות פריקה וטעינה ייעודיות, הקיימות בבית המשותף לשימוש יחידות המסחר, כמו גם הצבת סחורה בשטחי הרכוש המשותף וחסימת מעברים ונתיבי תנועה בבית המשותף, יהיו בגדר שימוש שאינו סביר ורגיל ברכוש המשותף.

31. הנתבעות אינן חולקות על קביעה זו.

לדין, בתקופה תחומה בזמן, בסמוך לתחילת אכלוס הבית המשותף ועובר לפתיחת הסופרמרקט, נרשם עומס חריג בתכונת משאיות במתחם הבית המשותף, אשר נשאו בתכולתן סחורה רבה (מלאי ראשוני) לסופרמרקט, ואף ציוד ומיטלטלין של משרדים



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהחלו להתאכלס בבית המשותף. בתקופה זו, כמוסכם על הנתבעות, לוותה פעילות פריקה וטעינה של סחורות וציוד, לעיתים, בהכבדה ואי נוחות בכל הנוגע לשימוש ברכוש המשותף, בדגש על הכניסה לכביש הגישה והשימוש בכביש הגישה עצמו. עם זאת, לאחר הגשת התביעה וודאי במועד כתיבת הסיכומים, פעילות זו של פריקה וטעינה מתנהלת ללא דופי, כך טענת הנתבעות.

על התובע, מצדו, מוסכם כי חל שיפור משמעותי בפעילות זו.

32. כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, פעילות פריקה וטעינה של סחורה עבור הסופרמרקט אכן היתה כרוכה בתחילה בהכבדה רבה עבור בעלי המשרדים בבית המשותף, בשל שיבושי תנועה וחסומים הכניסה וכביש הגישה על ידי משאיות רבות שביקשו לפרוק סחורה עבור הסופרמרקט. כך כעולה מתצהיר עדותו הראשית של התובע ומתצהירי עדותם הראשית של עדיו: ירדן נוי, דניאל אונגר, יניב לזרוביץ ודובי ספיר, אשר לא נסתרו בחקירתם הנגדית. במסגרתה, הוסיפו התובע ועדיו ועמדו על שיפור שחל בתקופה שחלפה ממועד אכלוס הבית המשותף ועד למועד הדיון, כדלקמן:

העדה ירדן נוי, הבעלים של משרד בבית המשותף, העידה כי "היה יותר גרוע, אנחנו לא במקום שאנחנו רוצים להיות, זה לא גן עדן. שוויץ זה רחוק. השיפורים, אולי יש פחות עומס בו זמנית, תלוי מתי מגיעים ומתי יוצאים. אני בשנה האחרונה פחות באתי ויצאתי בשעות של עומס מוקדם ... אני חושבת שיש שני שיפורים שאני מרגישה. אחד, פחות משאיות בו זמנית, בזמנו אפשר היה לעמוד מאחורי 3-4 משאיות ולחכות, היום פחות, תלוי בשעות. [השני], המשרד שלי נמצא מעל המקום שהמשאיות עושות רוורס, שומעים קצת פחות את צפצופי הרוורס וצפצופי נהגים עצבניים." (פרוטוקול דיון מיום 4.3.2019, עמוד 11 שורות 13-17 ועמוד 12 שורות 1-2). העד דב ספיר, הבעלים של משרד בבית המשותף, העיד אף הוא כי "חל שיפור בנושא, בעמידה של המשאיות נראה שמתדלים לעמוד בדרישות שאביעד [התובע] העלה בפגישה עם השופטת [המפקחת על רישום מקרקעין טלי להב] בבניין. נראה שהם משתדלים להיכנס לתוך החניות ולפרוק שם את הסחורה, הבעיה שהן נכנסות כמה בו זמנית ולוקח זמן עד שהן מסתדרות." העד הוסיף והעיד כי קודם



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגיעו לדיון נאלץ להמתין דקות ארוכות בשל חסימת כביש הגישה על ידי משאיות שהגיעו לפרוק סחורה לסופרמרקט (שם, עמוד 16 שורות 1-6, 11-16 ועמוד 18 שורות 13-17). העד יניב לזרוביץ', הבעלים של משרד בבית המשותף העיד בעניין זה לאמור, "נכנסתי לבניין ביום 1.1.2017. מאז ועד היום המצב השתפר במידה מסוימת, באופן הזה שאתה לא עומד בכניסה לשער הבניין 20 דק', אלא 7 דק' ומחכה למשאיות, בשעות הבוקר 7-10. זה השיפורים שאני מרגיש. הנתיבים בתוך המתחם פחות עמוסים, ככלל יש שיפור." (שם, עמוד 19 שורות 19-24). העד דניאל אונגר, הבעלים של משרד בבית המשותף הוסיף והעיד על תאונת דרכים שארעה כשבועיים לפני מועד הדיון, עת משאית שהגיעה לפרוק סחורה עבור הסופרמרקט ויצאה המתחם בהילוך אחורי (רוורס), פגעה ברכב של עובדת במשרדו של העד אונגר אשר ביקשה להיכנס למתחם בדרכה לחניון העילי, כלשונו: "עובדת משרדי הגיעה לעבודה עם רכבה הפרטי. נהג משאית ארוכה מאד שפרק סחורה נסע רוורס כדי לצאת, כי הוא לא מסוגל לתמרן בתוך המתחם הצר הזה. הוא עלה על מכוניתה וגמר אותה 'טוטל-לוסט' וגם היא יצאה בשן ועין (שם, עמוד 24 שורות 24-27). בחקירתו הנגדית, העיד התובע כי "כשהוגשה התביעה ומונה מנהל המחסן כבר לא חונים ברחוב, הוא פינה את השטח, הורידו את השער, הורידו את גודל המשאיות, המצב השתפר משמעותית. לכן עכשיו לא רק שאין אלימות גם כולם עושים שלום למנהל המחסן, הוא אדם נחמד שעושה את העבודה שלו כמו שצריך כשהוא נמצא." (שם, עמוד 28 שורות 15-20). בהמשכם של דברים נשאל התובע האם אחד השיפורים הוא שהמשאיות נכנסות לעמדת הפריקה והטעינה, בהשיבו: "97% מהמשאיות בערך נכנסות למקום שצריך, הרוב כן. זה משקף את המצב בחודשים האחרונים." (שם, עמוד 30 שורות 8-11).

33. אף העד מטעם הנתבעות, יגאל שמעון, בעברו יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיריית הוד השרון, העיד דבר הקושי בתנועת המשאיות למתחם הבית המשותף ולתוכו, כלשונו: "ניסינו למצוא פתרונות שהמשאיות של הסופר, המשאיות שאמורות להיכנס, יכנסו לא בבת אחת אלא יחנו בחוץ, וכשיתפנה המקום יכנסו משאיות נוספות. המהלך לא צלח, כי ראש העיר אמר שכיוון שיש אישור לפרויקט הוא לא מוכן 'להקריב' חניות ציבוריות לטובת המשאיות והפרויקט." עוד העיד, כי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קידם פשרה לאחר שערך סיור במקום, לאחר שאף יזם הבית המשותף ביקש למצוא פתרונות, בין היתר, כלשונו: "ניסינו להגיע לפשרה עם בעל הסופר שלפחות ינתב את זה ויגרום לכך שמשאיות לא יגיעו בבת אחת, אם יש כמה משאיות שלא יכולות להיכנס למתחם ימתינו בחוץ." (פרוטוקול דיון מיום 28.3.2020, עמוד 2 שורות 19-40).

34. אשר לגודל המשאיות אשר כניסתן למתחם הבית המשותף מותרת, צירף התובע תשריט נספח תנועה להיתר הבניה, המהווה חלק הימנו, לפיו עמדות הפריקה והטעינה תואמות למשאיות שאורכן אינו עולה על 9 מטרים (כמצוין בתשריט "חניה תפעולית למשאית '9'"). העד יוסי משיח, הבעלים של הנתבעת 3, המפעילה את הסופרמרקט בקומת המסחר בבית המשותף, העיד כי הוא אינו יודע גודל המשאיות שנכנסות למתחם הבית המשותף. לדבריו: "כל משאית שמגיעה נכנסת לחניה התפעולית ופורקת רק שם, גם אם אורכה יהיה 30 מטר, היא צריכה להיכנס ולא להפריע למסלולי הגישה, זו ההנחיה שלי. כשאני מדבר על מסלולי הגישה, הכוונה לכביש הגישה המוביל לחניה של בעלי המשרדים, כמובן למעט התמרון שנדרש כדי להיכנס לחניה התפעולית כדי לפרוק." (פרוטוקול דיון מיום 28.3.2020, עמוד 5 שורות 8-14). ברם, בהקשר זה העידה יעל ברוך יושע, מהנדסת תנועה וכבישים, שותפה בחברת מהנדסים לתכנון ופיקוח בע"מ, אשר היתה אמונה על הכנת תכנית התנועה והחניה בבית המשותף, כי התכנית נתנה מענה הן למספר המשאיות שיכולות לתפעל את המקום הן לגודלן של המשאיות. זאת, בהבהירה כי "חייבת להיות הקפדה מלאה על גודל המשאיות. לא יכולות להיכנס למתחם משאיות שזה לא הגודל שלהן, לא יכולות להיכנס למתחם משאיות גדולות יותר. כשאני מתכננת את 6 חניות אלו [עמדות חניה תפעוליות ייעודיות לפריקה וטעינה], הן חניות תפעוליות שיש להן גודל נדרש לפי התקן, יש להן רוחב תמרון לפי התקן, וכל התפעול של פריקה וטעינה חייב להיעשות מתוך החניה." (פרוטוקול דיון מיום 4.3.2019, עמוד 4 שורות 5-12). בחקירתה הנגדית הוסיפה ועמדה העדה על חשיבות כניסתן של משאיות למתחם הבית המשותף, שגודלן אינו עולה על האמור בתכנית התנועה, בשל מגבלות תמרון, כלשונה: "משאית שמגיעה לחנות בתוך החניה התפעולית צריכה לנסוע קדימה ולהיכנס ברוורס לתוך החניה התפעולית כדי שכל התפעול יהיה עם הגב,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והיא יוצאת עם הפנים קדימה לכביש. אני תמיד בודקת את זה, יש לי במשרד כמתכנתת שבלונה של הרכב התפעולי ואני עושה הדמיה ורואה שהוא יכול לצלוח את רוחב הדרך ורוחב החניה. אני מתכנתת את זה לפי התקנים ואחר כך עושה הדמיה של נסיעות המשאית." (שם, עמוד 7 שורות 11-17).

35. יתרה מזאת, אין חולק כי סדרן שהציבה הנתבעת 3 ביוזמתה, בכניסה, אשר תפקידו לפקח ולווסת כניסת המשאיות למתחם הבית המשותף ותנועתן, הפחית בצורה משמעותית שיבושי התנועה וההכבדה שנגרמו לבעלי המשרדים אשר ביקשו להחנות רכבם בחניון העילי. עם זאת, לימים הופסקה פעילות הסדרן, ותפקידו הוטל על מנהל המחסן. כך, כעולה מעדות הנתבעות (סעיף 19 לתצהיר עדותו הראשית של יוסי משיח, וסעיף 18 לתצהיר עדותו הראשית של מעוז יקותיאל), וכנתמך בעדות עדי התביעה, אשר הוסיפו ומסרו כי מנהל המחסן אינו מוצב בכניסה דרך קבע אלא בסביבת המחסנים הסמוכים לעמדות הפריקה והטעינה (עדותו של דב ספיר, פרוטוקול דיון מיום 4.3.2019, עמוד 16 שורות 17-22; עדותו של יניב לזורוביץ', שם, עמוד 19 שורה 25 ועמוד 20 שורות 1-5; עדותו של דניאל אונגר, שם, עמוד 23 שורות 4-6; עדות התובע, שם, עמוד 28 שורות 6-7, עמוד 29 שורות 20-27 ועמוד 30 שורות 6-7).

36. אוסיף, כי בעת ביקורי בבית המשותף, אשר התקיים לאחר שמיעת הראיות, בשעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי בשבוע, צפיתי בכניסה וביציאה של משאיות ורכבים מסחריים, אשר הגיעו למתחם הבית המשותף לפרוק סחורה של הסופרמרקט. עם הגיעם לכניסה צפרו בצופר אז נפתח מחסום הזרוע החשמלי והם נכנסו לכביש הגישה, משם היישר לעמדות הפריקה והטעינה. בכביש הגישה תמרנו המשאיות כניסתן לעמדות הפריקה והטעינה בהילוך אחורי (רוורס) ויצאו בתום פעולת הפריקה, לרבות מעבר במחסום החשמלי בכניסה כשפניהן בחזית כיוון הנסיעה. זאת, למעט משאית אחת אשר נכנסה לעמדת הפריקה והטעינה בהילוך קדמי, ובשל כך יצאה מעמדה זו בהילוך אחורי לרבות דרך הכניסה עד יציאתה ממתחם הבית המשותף, נסיעה אשר לוותה בצפצוף צופר המותקן במשאית. במהלך ביקורי בבית



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף לא הוצב סדרן בכניסה, אך ניכרה פעילותו של מנהל המחסן בהכוונת המשאיות ותזמון כניסתן ויציאתן למתחם הבית המשותף.

37. הכניסה וכביש גישה מהווים רכוש משותף המשמש הן את יחידות המסחר בבית המשותף, לצורכי כניסה וגישה לשטח התפעולי הכולל עמדות הפריקה והטעינה, הן את המשרדים בבית המשותף, לצורכי כניסה וגישה לחניון העילי שבו מקומות החניה לרכבם. מן הצד האחד, בעלי יחידות המסחר, החפצים באספקת סחורה (מלאי עסקי) באופן שוטף ללא מפריע ושינועה לפנים יחידות המסחר לצורך מכירתה. מן הצד השני, בעלי המשרדים, החפצים בגישה ומעבר חופשי ללא מפריע לחניון העילי לצורך חניית כלי רכבם.

מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, שוכנעתי כי נקודת איזון זו שבין צורכי הצדדים הופרה בתקופת אכלוס הבית המשותף, משנגרמה לבעלי המשרדים הכבדה בשל חסימת הכניסה וכביש הגישה המובילים לחניון העילי. כעולה מעדויות שנשמעו לפניי וכפי התרשמותי במעמד הביקור שהתקיים בבית המשותף, ברבות הימים חל שיפור ניכר ומשמעותי בפעילות הפריקה והטעינה המגיעה לקומת המסחר שבבעלות הנתבעות 1-2, לרבות לסופרמרקט המצוי בקומת המסחר בבית המשותף המופעל על ידי הנתבעת 3. ברם, בכך אין כדי להבטיח אי הישנות שיבושי התנועה בכניסה ובכביש הגישה וההכבדה על תנועת בעלי המשרדים ברכוש משותף זה, בשל פריקה וטעינה של סחורה העולה כדי שימוש שאינו סביר ורגיל.

38. בנסיבות אלה ובכדי לאפשר את מרקם החיים המשותף בבית המשותף, המאכלס בעלי נכסים רבים, מהם בעלי משרדים ומהם בעלי עסקים המשמשים למסחר, מצאתי חשיבות בהסדרת פעילות הפריקה והטעינה של סחורה במתחם הבית המשותף. לפיכך, הנני לחייב הנתבעות לפעול כדלקמן:

א. פריקה וטעינה של סחורה תתבצע בעמדות הפריקה והטעינה בלבד.

ב. תנועת משאיות וכלי רכב המשמשים להעמסת סחורה והובלתה במתחם הבית המשותף (להלן - "המשאיות"), לרבות בכביש הגישה, תיעשה אך לצורכי תמרון



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כניסה לעמדות הפריקה והטעינה ויציאה מהן. למען הסר ספק, לא תותר חניה של משאיות על כביש הגישה, לרבות לצורכי פריקה וטעינה של סחורה.

ג. גודל המשאיות, שכניסתן למתחם הבית המשותף מותרת, לא יעלה על 9 מטרים, בהתאם לנספח תנועה להיתר הבניה.

ד. כניסה של משאיות למתחם הבית המשותף ויציאה ממנו תעשינה כשפני המשאיות בחזית כיוון הנסיעה (הילוך קדמי). אך לאחר כניסה למתחם הבית המשותף, ייכנסו המשאיות לעמדות הפריקה והטעינה בהילוך אחורי, לצורכי פריקה וטעינה של סחורה כמקובל.

ה. לא תוצב סחורה בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף.

ו. תותר תנועת מלגזות ועגלות משא לצורכי שינוע סחורה, ככל שנדרש מעמדות הפריקה והטעינה לתוך יחידות המסחר, לרבות למחסנים המשמשים יחידות אלה.

ז. על מנת להבטיח דרך פעולה כאמור, תמנה הנתבעת 3 סדרן שתפקידו יהא לפקח, להכווין ולווסת תנועת המשאיות במתחם הבית המשותף. כניסת המשאיות למתחם הבית המשותף תותר בכפוף לקיומה של עמדת פריקה וטעינה פנויה. הסדרן ינחה את נהגי המשאיות הממתינים לכניסה למתחם שלא לחסום בשום צורה ואופן את הכניסה וכן הגישה אליה. פעילות הסדרן תהא בימים ראשון עד חמישי בין השעות 07:00 - 11:00.

39. הנני לדחות הסעד המורה לנתבעות להרוס מחסנים ותריסי גלילה חשמליים שנבנו בעמדות הפריקה והטעינה המשמשות הסופר. לא עלה בידי התובע להוכיח, כי עמדות הפריקה והטעינה הוסבו לשימוש מחסנים. בביקור בבית המשותף צפיתי בעמדות הפריקה והטעינה ומצאתי כי הן פנויות לקליטת משאיות לצורכי פריקה וטעינה של סחורה, ללא שער או מחסום המגביל הכניסה אליהן. אשר לתריסי גלילה חשמליים שהותקנו בעמדות אלה, לא מצאתי בסיס ותימוכין להורות הסרתם. בהתאם להוראת סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החל על הבית המשותף בהתאם להוראת סעיף 77 לחוק, כל שינוי או תיקון בדירה בבית



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותף - שאינם פוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת בבית המשותף, שאינם מסכנים או עשויים לסכן את קיומם, או שאינם משנים או עשויים לשנות את ערכם - רשאי בעל הדירה לבצע ללא צורך בהסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף. מכוחה של הוראת דין זו, עומדת לנתבעות הזכות להתקין תריסי הגלילה החשמליים בעמדות הפריקה והטעינה, משלא עלה בידי התובע להוכיח כי יש בהם כדי לפגוע ברכוש המשותף וביחידות אחרות בבית המשותף או כדי לשנות מערכם.

40. הנני לדחות הסעדים שעתר להם התובע לראשונה בכתב סיכומיו, למתן צווים המורים לנתבעות שלא לפרוק סחורה שמיועדת למחסן של הסופרמרקט מעמדות הפריקה והטעינה הכלליות שאינן צמודות לסופר, למחוק סימון על כביש הגישה ולהשיב "שטחים ציבוריים שקשורים לשביל וסופחו לנתבעים בין בבניה פיסית ובין בסימונים", בהיותם חורגים מגדרי המחלוקות כפי שהוצבו בכתבי הטענות. זאת, בהתאם להחלטתי מיום 4.3.2019, שניתנה בהסכמת הצדדים בפתח הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, לפיה לא תותר הרחבת חזית אסורה.

41. איני נדרשת לסעדים שהתבקשו בכתב התביעה למתן צווים המורים לנתבעות להציג דרישות יועץ תעבורה שליווה בניית הבית המשותף, תכנית התעבורה ויישומה, וכן לפנות הסופרמרקט ככל שהנתבעות אינן מסוגלות ליישם מלוא הדרישות דלעיל. זאת, משלא הועלו בכתב הסיכומים ולנוכח ההלכה הפסוקה לפיה "דין טענה שנטענה בכתב הטענות אך לא הועלתה בסיכומים - אם בשל שגגה או במכוון - כדין טענה שנזנחה, ובית המשפט לא ישעה לה." (ע"א 447/92 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפריישן, פ"ד מט(2) 102, 107-108 (1995); ראו גם: ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד מז(1) 311, 321 (1993); ע"א 3432/17 טופז (יוכט) נ' יוכט, פסקה 23 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (16.4.2020)).

**פינוי אשפה אורגנית למתקן נפרד**

42. לטענת התובע, מסעדות הפועלות בקומת המסחר אינן מפנות אשפה (פסולת) אורגנית במתקן ייעודי אלא בדחסנית אשפה המשותפת ליחידות המסחר ולמשרדים, וגורמות בשל כך למפגעי ריח ותברואה חמורים. לפיכך, עתר למתן צו עשה המורה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנתבעות 1-2 לפנות אשפה אורגנית של המסעדות שבקומת המסחר למתקן אחר ונפרד מחדר האשפה המשמש את בניין המשרדים. בתוך כך, הפנה התובע בסיכומיו למסמך "הנחיות מרחביות - אתר הנדסה - הוד השרון", לפיו יש להתקין מזגן בחדר האשפה, ולחלופין להשליך האשפה האורגנית "יחד עם הסופר". מנגד, טענו הנתבעות כי לא עלה בידי התובע להוכיח טענותיו בדבר מפגעי ריח ותברואה. האשפה האורגנית שמקורה במסעדות הפועלות בקומת המסחר, שאינן בבעלות הנתבעות 1-2, מושלכת לדחסניות אשפה ייעודיות בבית המשותף, בהתאם להיתר הבניה. הדחסניות מצוידות במזגן, במכשיר מנטרל ריחות ועומדות בכל התקנים הרלוונטיים.

43. לאחר שבחנתי התשתית הראייתית שהונחה לפניי בעניין זה, מצאתי כי לא עלה בידי התובע להוכיח קיומם של מפגעי ריח ותברואה שמקורם בהשלכת אשפה אורגנית של המסעדות בקומת המסחר בחדר האשפה המשותף לקומת המסחר ולבנין המשרדים בבית המשותף. בנוסף, לא עלה בידי התובע להוכיח כי המסעדות אינן רשאיות להשליך אשפה אורגנית בחדר האשפה המשמש את בנין המשרדים בבית המשותף, וכי יש להפריד בין מתקני האשפה של אלה. אביא טעמי למסקנה זו.

44. אין חולק כי בקומת הקרקע בבית המשותף, בחלקו הצפוני בסמיכות לעמדות הטעינה והפריקה, מצויים שני חדרי אשפה. בהתאם להיתר הבניה, חדר האשפה האחד ייעודי לסופרמרקט ומשמשו בלבד (מסומן בתשריט היתר הבניה "דחסנית דו תאית אשפה סופר"). חדר האשפה השני ייעודי לבנין המשרדים וליחידות המסחר האחרות בבית המשותף ובכללן המסעדות, ומשמש (מסומן בתשריט היתר הבניה "דחסנית דו תאית אשפה מסחר").

45. להוכחת טענותיו בדבר מפגעי ריח ותברואה, ביקש התובע להעיד את מהנדס הסביבה, רוני לוי, מחברת פיתוח סביבה וקיימות בע"מ, אשר היתה אמונה על תכנון מערך האשפה בבית המשותף. ברם, כעולה מעדותו, סיור שביצע בבית המשותף עובר לקבלת טופס אכלוס, העלה כי לא נפל בבית המשותף כל פגם הקשור במערך פינוי האשפה האורגנית מיחידות המסחר (המסעדות). כדברי העד: "גיליתי שינוי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יחיד שהיה שם, יש דחסנית אחת שתשמש לאיסוף קרטון במקום שני מכבשים לאיסוף קרטון. זה הדבר היחיד שלא תאם את התכנית. (פרוטוקול דיון מיום 4.3.2019, עמוד 8 שורות 23-26 ועמוד 9 שורות 1-2). העד הוסיף והעיד כי לא היה בחדר האשפה ריח, הגם שביקר בו פעמיים (שם, עמוד 9 שורות 24-27). עוד העיד, כי אין כל תקן הקובע חובת הפרדה בין אשפה משרדית לאשפה אורגנית שמקורה במסעדות. כל שנדרש ביחס לאשפה אורגנית הוא פינויה בתדירות של אחת לשבוע וכן היות הטמפרטורה בחדר האשפה שלא מעל 16 מעלות צלזיוס (שם, עמוד 9 שורות 3-23). בחקירתו הנגדית, הוסיף מר לוי והעיד כי במסגרת ביקוריו בבית המשותף ובחדר האשפה, נוכח כי מותקן בחדר זה מזגן, אשר פעל במעמד ביקוריו כאמור בבית המשותף (שם, עמוד 10 שורות 7-9).

46. אוסיף, כי בביקורי בבית המשותף התרשמתי כי חדר האשפה ממוזג וכי אינו גורם למפגעי ריח ותברואה כלשהם. אף אם אניח כי חדר האשפה נוקה וצוחצח לקראת ביקורי בבית המשותף, וכי מעת לעת סובל מהחזקה לקויה, אין בכך כדי להשית חיוב על הנתבעות 1-2. עניין זה על התובע להביא לפני נציגות הבית המשותף וחברת הניהול (מתחזק) האמונות על החזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, ובכלל זאת חדר האשפה.

47. הנני לדחות הסעד שעתר לו התובע לראשונה בכתב סיכומיו, למתן צו המורה לנתבעות לשמור על הניקיון בחדר האשפה ובדרך המובילה אליו, משחורג אף הוא מגדרי המחלוקות כפי שבאו בכתבי הטענות. אף זאת, כאמור, בהתאם להחלטתי מיום 4.3.2019, שניתנה בהסכמת הצדדים בפתח הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, לפיה לא תותר הרחבת חזית אסורה.

## סוף דבר

48. לעניין הסעדים שהתבקשו בנוגע לפעילות פריקה וטעינה של סחורה במתחם הבית המשותף, הנני לקבל התביעה בחלקה ולהורות חיוב הנתבעות לפעול כדלקמן:  
א. פריקה וטעינה של סחורה תתבצע בעמדות הפריקה והטעינה בלבד.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. תנועת משאיות וכלי רכב המשמשים להעמסת סחורה והובלתה במתחם הבית המשותף (להלן - "המשאיות"), לרבות בכביש הגישה, תיעשה אך לצורכי תמרון כניסה לעמדות הפריקה והטעינה ויציאה מהן. למען הסר ספק, לא תותר חניה של משאיות על כביש הגישה, לרבות לצורכי פריקה וטעינה של סחורה.

ג. גודל המשאיות, שכניסתן למתחם הבית המשותף מותרת, לא יעלה על 9 מטרים, בהתאם לנספח תנועה להיתר הבניה.

ד. כניסה של משאיות למתחם הבית המשותף ויציאה ממנו תעשינה כשפני המשאיות בחזית כיוון הנסיעה (הילוך קדמי). אך לאחר כניסה למתחם הבית המשותף, ייכנסו המשאיות לעמדות הפריקה והטעינה בהילוך אחורי, לצורכי פריקה וטעינה של סחורה כמקובל.

ה. לא תוצב סחורה בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף.

ו. תותר תנועת מלגזות ועגלות משא לצורכי שינוע סחורה, ככל שנדרש מעמדות הפריקה והטעינה לתוך יחידות המסחר, לרבות למחסנים המשמשים יחידות אלה.

ז. על מנת להבטיח דרך פעולה כאמור, תמנה הנתבעת 3 סדרן שתפקידו יהא לפקח, להכווין ולווסת תנועת המשאיות במתחם הבית המשותף. כניסת המשאיות למתחם הבית המשותף תותר בכפוף לקיומה של עמדת פריקה וטעינה פנויה. הסדרן ינחה את נהגי המשאיות הממתינים לכניסה למתחם שלא לחסום בשום צורה ואופן את הכניסה וכן הגישה אליה. פעילות הסדרן תהא בימים ראשון עד חמישי בין השעות 07:00 - 11:00.

49. הנני לדחות הסעד למתן צו עשה המורה לנתבעות 1-2 לפנות אשפה אורגנית של המסעדות שבקומת המסחר למתקן אחר ונפרד מחדר האשפה המשמש את בניין המשרדים.

50. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי מכלול נסיבות העניין בהתאם לאמות המידה שהותוו בעניין פסיקת הוצאות בהלכה הפסוקה, ונתתי דעתי לנכונות



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/472/2017

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעות בשלבים מתקדמים של ההליך לסיים המחלוקת בפשרה תוך חיובן  
בביצוע פעולות שיהא בהן להבטיח תקינות פעילות הפריקה והטעינה במתחם הבית  
המשותף, הנני לחייב הנתבעות לשלם לתובע הוצאות משפט בסך כולל של 7,000  
ש"ח.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.  
ניתן היום, י"ט אב תש"פ, 9 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
המפקחת על רישום מקרקעין  
פתח תקווה